

輔英科技大學教師違反教師倫理案件處理辦法

100年10月18日100學年度第1學期第1次校教師評審委員會會議通過
100年11月15日100學年度第1學期第2次校教師評審委員會會議修正通過
101年1月13日100學年度第1次校務會議修正通過
106年3月3日105學年度第2學期第1次校教師評審委員會會議修正通過
106年6月21日105學年度第2次校務會議修正通過
106年10月20日106學年度第1學期第2次校教師評審委員會會議修正通過
107年1月17日106學年度第1次校務會議修正通過
107年3月2日106學年度第2學期第2次校教師評審委員會會議修正通過
107年6月12日106學年度第2次校務會議修正通過
111年10月21日111學年度第1學期第3次校教師評審委員會會議修正通過
111年10月26日111學年度第1次校務會議修正通過
114年5月15日113學年度第2學期第4次校教師評審委員會會議修正通過
114年6月18日113學年度第2次校務會議審議通過

- 第一條 輔英科技大學(以下簡稱本校)為落實大學自治、維護教師尊嚴，能公正處理教師違反教師倫理案件，依據本校「教師倫理守則」、教育部「專科以上學校教師資格審定辦法」(以下簡稱審定辦法)、「專科以上學校教師違反送審教師資格規定處理原則」、「專科以上學校學術倫理案件處理原則」、國家科學及技術委員會(以下簡稱國科會)「學術倫理案件處理及審議要點」，特訂定「輔英科技大學教師違反教師倫理案件處理辦法」(以下簡稱本辦法)。
- 第二條 本辦法所稱違反教師倫理案件，係指教師有違反前條所列法規中教師所涉及有關大學教師專業自律之倫理道德規範、行為或活動適用的法令規定之情事，或違反其他教師之專業尊嚴、為人師表之倫理規範與社會多數共通道德標準與善良風俗之情事。
- 第三條 對於具名及具體指陳違反教師倫理之檢舉，應即進入校內處理程序，並以保密方式為之，避免檢舉人及被檢舉人曝光。本校人事室為違反教師倫理案件之承辦單位，應檢視檢舉案件之資料符合形式要件(包括檢舉人真實姓名與聯絡方式及被檢舉人任職單位與姓名，並具體說明涉及情事及檢附證據資料)後，方得進入校內處理程序；若未符合，得通知檢舉人於二週內補正或補充，屆期未補正或補充者，不予處理。檢舉人未具名惟具體指陳對象、違反內容且充分舉證者，得依前項規定辦理。檢舉案若為教師資格送審案件，送審人經指陳涉及第七條第一項第三款各目情事之一者，不得撤回資格審查案。
- 第四條 本校校教師評審委員會(以下簡稱校教評會)為違反教師倫理案件之受理單位，並本公正、客觀、明快之原則處理教師涉嫌違反教師倫理之檢舉案件。檢舉案件之處理程序：
- 一、受理審查及成立審理小組：
- (一)檢舉案由校教評會主席會同教務長、研發長、被檢舉人所屬學院院長及人事室主任於收件次日之1周內召開形式審查會議，審查形式要件並確認是否受理。不予受理案件，應以書面通知檢舉人後結案。
- (二)對於受理之檢舉案件，如屬聘任或升等尚於審查階段之教師資格審查案件，則暫停其資格審查程序。決議不成立者，續行教師資格審查。
- (三)受理之案件，除涉有第七條第一項第三款第四目之情事者外，其餘應由形式審查會議依案件成立5至7人「教師違反教師倫理審理小組」(以下簡稱審理小組)處理。

- (四)審理小組召集人為校教評會主席，其他成員包括校教評會委員，另得聘校內、外公正學者專家、法律專家，或學術倫理及涉案著作所屬領域等專業同儕(案件屬第七條第一項第三款情事者)1人至3人。
- (五)審理小組開會應有三分之二以上成員出席及決議事項應經三分之二以上出席者同意；校外委員若因故無法親自到場時，得以視訊方式參與，視同出席，並應全程錄音或錄影存證且載明於會議紀錄。
- (六)審理小組委員之任期不受校教評委員聘期所限，須協助受理案件至結案止。

二、審查程序：

- (一)審理小組應以書面通知被檢舉人於收到通知書後2週內提出答辯書；被檢舉人逾期未提出答辯書，視同放棄。
- (二)檢舉案件如屬聘任或升等之教師資格審查案件，應將檢舉內容及答辯書送請原審查人再審查，必要時得另送相關學者專家1至3人審查，以為相互核對，並應尊重該專業領域之判斷。審查人及學者專家身分應予保密。審查人審查後，應於4週內提出審查報告書。
- (三)檢舉案經相關專業領域學者專家審查完竣後，必要時審理小組得同意被檢舉人於審查會議中再提出書面說明或口頭答辯。
- (四)審理小組應於收件次日之3個月內出具詳列事證、審查方式、違反教師倫理類型、具體處分建議之調查報告，提送校教評會審議。
- (五)校教評會應於收件次日之4個月內確認案件是否成立並完成查處。如遇有案情複雜、窒礙難行或寒、暑假期間等情形時，其處理時間得經校教評會同意延長2個月，並通知檢舉人及被檢舉人，以1次為限。
- (六)校教評會決議案件不成立者，以書面通知檢舉人及被檢舉人後結案。校教評會決議案件成立者，應依案件所涉各相關法規及情節輕重，作出適當之處分決議。
- (七)若處分需依教師法規定予以解聘、停聘、不續聘時，應依教師法相關規定程序，經三級教評會決議後報教育部核准；依此，衡酌為能充分維護被檢舉人受第三人協助之權利及順利教評會議事程序之必要性，教評會得許被檢舉人委任第三人（如律師）陪同或代為列席陳述意見或回應委員提問，詢畢後即依議程規範或主席指示退席。
- (八)校教評會應於審議後10個工作天內，將處理結果及理由以書面密件通知檢舉人及被檢舉人。如檢舉人非案件之利害關係人時，得僅告知案件處理情形。學校之處分通知，應載明審議結果、懲處種類、理由，與送審人不服時之救濟單位及期限。

第五條 教師倫理案件處理過程中之相關人員，與被檢舉人有下列情事之一者，應自行迴避：

- 一、曾有指導博士、碩士學位論文之師生關係。
- 二、配偶、前配偶、四親等內之血親或三親等內之姻親，或曾有此關係。
- 三、近三年發表論文或研究成果之共同參與研究者或共同著作人。
- 四、審查該案件時共同執行研究計畫。
- 五、現為或曾為被檢舉人之訴訟代理人或輔佐人。
- 六、依其他法規應予迴避者。

被檢舉人得申請下列人員迴避：

- 一、有前項所定之情形而不自行迴避者。
- 二、有具體事證足認其執行職務有偏頗之虞者。

相關人員有第一項所定之情形而未自行迴避，或其執行職務有偏頗之虞者，審議單位應依職權命其迴避。

相關人員，得自行申請迴避。

委託送請審查之專家學者，其迴避準用本條規定。

第六條 受理教師資格審查案件期間，發現送審教師有本校教師倫理守則第十四條所定情事時，或發現送審教師本人或經由他人有請託、關說、利誘、威脅或其他干擾審查人或審查程序情節嚴重時，各受理單位應與受到干擾之審查人取得聯繫並作成紀錄，送校教評會主席再與該審查人查證後，提校教評會審議；經校教評會審議屬實者，應即停止其資格審查程序，並通知送審人，自通知日起2年內不受理其教師資格審查之申請，並報請教育部備查。

第七條 決議成立時，除涉及專科以上教師資格送審、國科會學術倫理案件，須分別依「專科以上學校教師違反送審教師資格規定處理原則」、「專科以上學校學術倫理案件處理原則」、國科會「學術倫理案件處理及審議要點」之規定處分外，其他違反教師倫理案件得按其情節輕重，自審議確定之日起，對被檢舉人作成下列各款之處分：

一、一定期間內不予晉薪、不得申請升等、借調、在外兼職或兼課。

二、一定期間內不得申請延長服務或擔任校內各級教評會委員或學術行政主管職務。

三、依「專科以上學校教師違反送審教師資格規定處理原則」第三款第一至三目一定期間不受理其教師資格審定之申請：

- (一)教師資格審查履歷表、合著人證明登載不實、代表作未確實填載為合著及繳交合著人證明、未適當引註、未註明而重複發表、未註明其部分內容為已發表之成果或著作或其他違反學術倫理情事者：
1. 教師資格審查履歷表登載不實：1年至3年。
 2. 合著人證明登載不實：1年至3年。
 3. 代表作未確實填載為合著及繳交合著人證明：1年至3年。
 4. 未適當引註：2年至3年。
 5. 未註明而重複發表：1年至3年。
 6. 未註明其部分內容為已發表之成果或著作：1年至3年。
 7. 其他違反學術倫理情事：1年至5年。

(二)著作、作品、展演及技術報告有抄襲、造假、變造或舞弊情事：

1. 著作、作品、展演及技術報告有抄襲情事：5年至6年。
2. 著作、作品、展演及技術報告有造假、變造或舞弊情事：6年至7年。

(三)學、經歷證件、成就證明、專門著作已為刊物接受將定期發表之證明、合著人證明為偽造、變造、以違法或不當手段影響論文之審查：

1. 偽造、變造學、經歷證件、成就證明、專門著作已為刊物接受將定期發表之證明、合著人證明：8年至10年。
2. 以違法或不當手段影響論文之審查(本款第四目除外)：7年至10年。

(四)送審人或經由他人有請託、關說、利誘、威脅或其他干擾審查人或審查程序情節嚴重：1年至2年。

四、送審人同時涉前款第一至四目中二種以上情事者，依各該不受理期間規定中最高期間之規定論處。

五、送審人同時有第三款第一至四目二種以上情事或同一情事，而情節嚴重者，得於第三款第一至四目各該目規定年限內處分，不受前款規定之限制。

送審人有第三款所定情事之一，且有下列情形之一者，得於第三款第一至四目

各該目規定年限內，以最低年限不受理其教師資格審定之申請：

（一）違反行為係屬首次或一次性事件。

（二）違反行為之程度係屬輕微。

六、停止受理本校各項學術獎勵與研究補助申請若干年。

七、已核定之學術研究補助款項或彈性薪資加給，應予撤銷或終止補助，並得命催還已撥付經費之全部或部分。

八、其他停權措施之處分。

九、依教師法規定之懲處決定。

十、惟涉及違反教師資格審查之學術倫理案件，另得依「專科以上學校學術倫理案件處理原則」規定，予以書面告誡、須參加12小時以上之學術倫理相關課程並取得證明等。

第八條 教師資格經審定後，經檢舉或發現涉及前條第一項各款情事之一，並經審議確定者，依下列方式處理：

一、其原經審定合格發給教師證書者，應撤銷該等級起之教師資格及追繳其教師證書，並依前條所定期間，為不受理其教師資格審定申請之處分。

二、其原經審定不合格者，應依前條所定期間，為不受理其教師資格審定申請之處分。

第九條 送審人之代表作經審議認定有未適當引註、未註明而重複發表、未註明其部分內容為已發表之成果或著作、抄襲、造假、變造、舞弊、以違法或不當手段影響論文之審查或其他違反學術倫理情事之一，且符合下列各款規定者，免依前二條規定為不受理其教師資格審定申請之處分：

一、送審著作所涉情事非屬送審人之貢獻部分，且其貢獻部分應可供查對，並於送審前表明。

二、經專業同儕調查認定，送審著作所涉情事部分非送審人所屬之學術專業領域。

三、經專業同儕調查認定，送審人非送審著作之重要作者或計畫主持人。

送審人之參考作經認定有第一項所定情事之一，且符合該項第一款及第二款規定者，免依前二條規定為不受理其教師資格審定申請之處分。

送審人之參考作經認定有第一項所定情事之一，且符合該項各款規定者，得於排除該參考作後，依下列規定辦理：

一、尚於審查階段之案件：續行教師資格審查。

二、已審定合格案件：認可學校之案件經學校教評會審議符合送審時規定及外審結果合格者；非認可學校之案件經學校報教育部認定符合送審時規定及外審結果合格者，免依前條第一項第一款規定為撤銷教師資格之處分。

第十條 本校進用編制外之教學人員(含專案教師)及研究人員準用本辦法規定辦理。

第十一條 檢舉案件經校教評會審議成立者，經陳教育部備查後，如其不受理期間為五年以上者，應函知各大專校院，並副知教育部，且不因被檢舉人提出申訴、訴願或行政爭訟而停止執行。

第十二條 檢舉案件經審結後審議不成立，原檢舉人或第三人並無新事證而再次提出檢舉者，應依原審議結論逕復檢舉人，不予審議。檢舉人如有不服結論，除提司法告訴，否則不再另作處理。

第十三條 對於檢舉人濫行檢舉，致生影響校園和諧之情事，校教評會得依情節輕重予以議處。

第十四條 本辦法未盡事宜，悉依教育部「專科以上學校教師違反送審教師資格規定處理原則」、「專科以上學校學術倫理案件處理原則」、國科會「學術倫理案件處理及審議要點」及其他有關規定辦理。

第十五條 本辦法經校教師評審委員會會議及校務會議通過，陳校長核定後發布實施；修正時亦同。